

REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO LA PLAGÉ RESIDENCE BOUTIQUE

Sumário

CAPÍTULO I – PRINCÍPIOS REGULADORES	4
CAPÍTULO II – FINALIDADE DO EDIFÍCIO	4
CAPÍTULO III – DO HORÁRIO DE SILÊNCIO.....	4
CAPÍTULO IV – DO FUMO (Cigarro e Outros)	6
CAPÍTULO V – DAS OBRIGAÇÕES E VEDAÇÕES	6
CAPÍTULO VI – DO ACESSO E DA SEGURANÇA	8
CAPÍTULO VII – DAS ALTERAÇÕES E REFORMAS NO EDIFÍCIO	9
CAPÍTULO VIII - DAS MUDANÇAS	11
CAPÍTULO IX – DAS UNIDADES AUTÔNOMAS - APARTAMENTOS E GARAGENS .	12
CAPÍTULO X – DOS LOCATÁRIOS	14
CAPÍTULO XI – DOS ANIMAIS.....	15
CAPÍTULO XII – DAS CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS	16
CAPÍTULO XIII – DOS FUNCIONÁRIOS E DAS ATRIBUIÇÕES	17
CAPÍTULO XIV – DAS ÁREAS PRIVATIVAS E DE SEUS PADRÕES	18
CAPÍTULO XV – DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO	18
CAPÍTULO XVI – DO CONDÔMINO OU INQUILINO ANTISSOCIAL.....	19
CAPÍTULO XVII – DO TRAVAMENTO DE PORTAS / PORTÕES E ELEVADORES	20
CAPÍTULO XVIII – DAS ÁREAS DE LAZER.....	20
CAPÍTULO XIX – DO USO DO SALÃO DE FESTAS.....	24
CAPÍTULO XX – DO USO DOS QUIOSQUES.....	25
CAPÍTULO XXI - DO USO DAS PISCINAS E ÁREAS ADJACENTES.....	25
CAPÍTULO XXII – DO USO DAS ÁREAS DE JARDINS	27
CAPÍTULO XXIII – DO USO DA SALA DE GINÁSTICA.....	28

CAPÍTULO XXIV – DAS PENALIDADES.....	29
CAPÍTULO XXV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	30

Registro de Títulos e Documentos
1ª Ofício de Florianópolis
Anexo ao Documento Arquivado



Regimento Interno Edifício LA PLAGES RESIDENCE **BOUTIQUE**

Avenida Campeche, 2697, Novo Campeche, Florianópolis (SC) – CEP 88063-301

Esse Regulamento tem como finalidade disciplinar a conduta e o comportamento de todos quantos residem neste edifício, complementando – na conformidade com o que determina a Lei 10.406/02, de janeiro de 2002, e outras posteriores – também as determinações da Convenção Condominial. Visa também assegurar a harmonia, a segurança, o sossego dos moradores, a manutenção e o funcionamento dos equipamentos e ainda a preservação do patrimônio do Condomínio.

CAPÍTULO I – PRINCÍPIOS REGULADORES

Art. 1º — O presente Regulamento Interno tem como objetivo principal estabelecer normas para garantir a convivência civilizada e pacífica de todos os condôminos, com interesses comuns, entre os quais, a busca da proteção e da segurança, envolvendo diretamente a contribuição de todos para a consecução desses objetivos.

Art. 2º — Havendo conflitos de interesses entre condôminos, estes deverão ser solucionados com base no entendimento entre os envolvidos, na busca de uma solução pacífica. Caso haja interesse também do Condomínio, ou este seja obrigado a intervir, sua atuação deverá ser unicamente visando ao interesse coletivo frente ao interesse individual, respeitados os ditames legais.

CAPÍTULO II – FINALIDADE DO EDIFÍCIO

Art. 3º — O La Plage Residence Boutique destina-se exclusivamente para fins residenciais, sendo proibido usar os apartamentos ou qualquer unidade, no todo ou em parte, para exploração de qualquer ramo de comércio, indústria ou prestação de serviços, pensões, república de estudantes, consultórios, laboratórios, institutos de beleza, enfermarias, clubes de qualquer tipo, agremiações políticas filosóficas ou religiosas, dependências consulares ou diplomáticas, e, ainda, para ensaio de música vocal ou instrumental, bem como para outros fins, semelhantes aos aqui mencionados e aos constantes da Convenção do Condomínio.

CAPÍTULO III – DO HORÁRIO DE SILÊNCIO

Art. 4º — Das 22 horas de um dia até as 8 horas do dia seguinte cumpre aos moradores manterem silêncio, evitando algazarras, gritos e quaisquer ruídos que

possam perturbar o sono, o sossego e o bem estar dos demais ocupantes, como barulho de sapatos, festas, arrastar de móveis, aspirador de pó, uso de martelo, furadeira, etc.

Decreto-Lei N.º 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei de Contravenções Penais) que em seu artigo 42 postula:

"Art. 42 - Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios:

I - com gritaria ou algazarra;

II - exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais;

III - abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;

IV - provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem guarda:

Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa."

Art. 5º — No horário previsto no artigo 4º, o uso de aparelhos de som, TV e instrumentos musicais e congêneres deverá ser feito de forma moderada, evitando perturbações aos demais moradores ou vizinhos, observadas as disposições contidas na legislação vigente.

Art. 6º — No caso de atividades sociais que tiverem continuidade após as 22 horas, o condômino responsável deverá adotar as providências necessárias para que não haja perturbação do sossego dos demais condôminos.

Art. 7º — Qualquer reforma, construção (que deve ter prévia autorização por escrito do Síndico e da Construtora), montagem, desmontagem, ou ainda outra atividade congênere que venha a produzir ruído, somente poderá ser executada no edifício no horário seguinte:

I - de segunda-feira à sexta-feira, das 8 às 20 horas;

II - nos sábados, somente das 9 às 13 horas; e,

III - nos domingos e feriados - PROIBIDO.

"Art. 1.336. São deveres do condômino:

(...)

II - não realizar obras que comprometam a segurança da edificação;"

Art. 8º — Exceções a regra geral serão objeto de análise nos tópicos específicos deste Regimento Interno que trata de cada ambiente do La Plage Residente Boutique.

Art. 9º — Qualquer morador prejudicado poderá reclamar o descumprimento destas normas diretamente ao funcionário da portaria ou ao Síndico, podendo este adotar de imediato providência que faça cessar tal perturbação.

Art. 10º — É proibida a utilização de qualquer dependência do edifício para ensaio de banda de música, peça teatral, ou qualquer atividade similar, quer seja em caráter provisório ou definitivo. Essa proibição pode ser afastada, excepcionalmente, no dia ou na véspera de datas especiais, quando o evento for promovido pelo Condomínio, com prévia autorização do Síndico.

CAPÍTULO IV – DO FUMO (Cigarro e Outros)

Art. 11 — É terminantemente proibido o consumo de qualquer droga ilícita em todas as dependências do condomínio, bem como fumar em qualquer área coberta de uso comum do edifício, inclusive no interior dos Salões de Festas, Garagens, Academia, Halls, entrada do prédio, e etc., quer seja para fumar ou manter aceso cigarro de qualquer tipo ou marca, cigarrilha, charutos, cachimbo, e outros derivados de fumo (Lei 8.042, de 12/11/2009).

LEI N.º 8.042, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2009 –

"O Povo de Florianópolis, por seus representantes, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica proibido fumar cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo, narguilé e outros derivados de fumo em qualquer espaço de uso coletivo, público ou privado, fechado ou parcialmente fechado com telhado e divisórias, onde ocorra trânsito ou permanência de pessoas, mediante a afixação de avisos indicativos da mencionada proibição."

CAPÍTULO V – DAS OBRIGAÇÕES E VEDAÇÕES

Art. 12 — Não poderão ser guardados ou depositados produtos explosivos e/ou inflamáveis em qualquer parte do edifício, inclusive na área privativa, bem como ter ou usar instalações ou materiais suscetíveis de prejudicar a segurança do edifício, a saúde e a tranquilidade de seus ocupantes ou que possam onerar as despesas de seguro comum do Condomínio.

Art. 13 — É proibida a armazenagem, mesmo em caráter provisório ou temporário, de qualquer material, quer mobiliário, quer equipamentos ou objetos diversos, sacolas de lixo, etc., nas escadas do edifício, nos corredores de cada andar, nas áreas de circulação, garagens e outras dependências comuns, salvo disposição específica aprovada em Assembléia, que respeite as normas legais e que não coloque em risco a segurança ou venha a comprometer a circulação.

Parágrafo Único — Os objetos que forem encontrados nesses locais serão removidos e somente devolvidos ao legítimo proprietário após o pagamento das despesas decorrentes de sua remoção/armazenagem.

Art. 14 — Os moradores, seus familiares, empregados, hóspedes ou convidados que causarem danos ou prejuízos materiais ao Condomínio ou a terceiros dentro deste, responderão pela ação ou omissão havida, cabendo ao condômino correspondente efetuar o ressarcimento.

Art. 15 — O hall de entrada destina-se ao acesso de pessoas ao edifício, só podendo ser utilizado pelo morador para receber um visitante durante curto espaço de tempo (máximo 30 minutos).

Art. 16 — É proibido colocar vasos, enfeites ou qualquer outro objeto nas paredes externas do edifício, parapeito, janelas, soleiras, etc., que comprometam sua estética ou segurança, ou ainda que possam cair nas áreas

8.

comuns e causar acidentes ou alterar a fachada do edifício, à exceção de enfeites em datas festivas (Ex. Páscoa e Natal).

Art. 17 — É proibido sacudir, estender ou secar roupas, toalhas, tapetes, etc., nas janelas ou em outro lugar visível do exterior, assim como a execução de quaisquer serviços domésticos em áreas comuns, sendo permitido o uso de varal móvel na sacada, desde que a sua altura não seja superior ao parapeito da mesma.

Parágrafo Único — Para os efeitos deste artigo consideram-se "áreas comuns" as áreas externas não pertencentes às unidades autônomas.

Art. 18 — É proibido alterar – mudando seu arranjo ou forma – a disposição dos móveis e demais equipamentos que compõem as áreas comuns de recreação e lazer (salão de festas, piscinas, fitness, hall, etc.), à revelia do Síndico.

Art. 19 — Para manter a limpeza, ordem e higiene das partes comuns do Condomínio, é proibido cuspir, lançar, inclusive pelas janelas, papéis, cinzas, pontas de cigarro ou quaisquer outros detritos, nas áreas comuns ou mesmo para a rua. Também é proibido lançar nos vasos sanitários dos banheiros qualquer tipo de produto ou objeto que possa comprometer as instalações hidrossanitárias, incluindo absorventes.

Art. 20 — Como regra geral o lixo dos apartamentos deverá ser separado em orgânico e reciclável, e acondicionado em sacos plásticos, impedindo o seu vazamento. O óleo de cozinha deverá ser guardado em recipientes plásticos fechados e depositado em local específico. O condômino deverá depositar o lixo dentro das lixeiras localizadas no térreo, observada a separação do lixo reciclável e orgânico, conforme identificação própria nos contentores.

Art. 21 — É vedada a colocação nas lixeiras, áreas comuns ou na parte externa do prédio de mobília, utensílios domésticos e outros objetos que, por sua forma, peso ou volume não possam ser colocados em recipientes próprios para o recolhimento e transporte do lixo pelo sistema público.

Art. 22 — Deverão ser observadas pelos moradores todas as orientações sobre produtos destinados à reciclagem.

Art. 23 — Vidros, louças quebradas ou outros objetos perfurantes, produtos corrosivos ou inflamáveis, remédios, etc., deverão ser acondicionado de forma tal que não coloquem em risco a integridade física e a saúde dos demais moradores, funcionários, lixeiros, etc.

Art. 24 — É proibido o transporte de bicicletas no elevador, assim como o uso do elevador por crianças menores do que 6 (seis) anos quando estiverem desacompanhadas.

Art. 25 — Sempre que houver necessidade de transporte de objeto que possa danificar o elevador o condômino deverá solicitar ao Zelador que forre-o antes de executar o transporte.

Art. 26 — As obras, observadas as regras do art. 6º e do Capítulo VII deste Regimento Interno, que impliquem em acúmulo de entulho deverão ser precedidas de reserva de "papa-entulho" pelo morador responsável. Não é permitido o armazenamento ou a permanência de restos de obra ou entulhos nas áreas internas do edifício e/ou nos contêineres destinados ao lixo do prédio.

Art. 27 — É proibido realizar jogos infantis em quaisquer partes comuns do edifício (halls, corredores, elevadores, garagem, sobre os canteiros dos jardins, etc.), exceto nas áreas de recreação. Bolas, skates, patins, bicicletas e outros assemelhados são proibidos em todas as áreas comuns do prédio, inclusive nas áreas de recreação.

Art. 28 — Os equipamentos e utensílios do Condomínio são de uso comunitário, não sendo permitido em nenhuma hipótese o empréstimo ou a utilização destes nos apartamentos.

Art. 29 — O carrinho de compras deverá ser devolvido de imediato à garagem onde estava colocado, sob pena de multa se o prazo de devolução ultrapassar 30 minutos.

Art. 30 — É proibido a qualquer morador entrar em dependências reservadas aos equipamentos e instalações do prédio, tais como: casas de máquinas dos elevadores, de bombas, gás, telhado, etc.

Art. 31 — Os moradores que se ausentarem deverão fornecer ao Síndico um endereço onde poderá o mesmo dispor das chaves para ter acesso a sua unidade em casos de urgência. Caso contrário, o Síndico está autorizado a tomar as devidas providências para ingressar no apartamento.

Parágrafo único — As informações deverão ser encaminhadas para o email laplageresidence@gmail.com.br.

Art. 32 — É proibido dar gorjeta ou emprestar dinheiro aos funcionários do Condomínio.

CAPÍTULO VI – DO ACESSO E DA SEGURANÇA

Art. 33 — Os portões e demais acessos ao Condomínio serão mantidos fechados com porteiro eletrônico durante as 24 horas do dia, sendo proibido o acesso a pessoas desconhecidas, vendedores, entregadores de produtos, pedintes, ambulantes, etc.

Parágrafo único — Os moradores devem descer e pegar suas encomendas na portaria do edifício. Ressalva-se a subida ao apartamento a pedido de morador que alegue doença ou outro motivo imperioso que impeça sua descida, ou quando se tratar de objeto com peso acima de 10 kg (exemplo bombonas de água) acompanhado pelo morador. Neste caso, a entrega deverá ser feita, após a devida identificação do entregador, SOB RESPONSABILIDADE DO MORADOR QUE AUTORIZAR O INGRESSO.

Art. 34 — Os fornecedores, prestadores de serviços, serviçais, etc., só poderão permanecer nas áreas comuns o tempo necessário ao desempenho de suas funções.

Parágrafo Único — O condômino que tiver empregados domésticos com livre acesso a sua unidade autônoma deverá registrar o nome deles na portaria, cuidando para cancelar o registro tão logo os empregados sejam demitidos.

Art. 35 — Quando se tratar de prestadores de serviços, os funcionários devem exigir a exibição de documento de identidade, com foto, e a indicação de qual apartamento se dirigem.

Parágrafo Único — Os porteiros devem comunicar ao respectivo morador sempre que houver a presença de visitante ou prestador de serviços, sendo necessária a autorização do morador para a entrada dos mesmos.

Art. 36 — Considerando que o edifício possui central de gás que abastece os apartamentos, por razões de segurança é expressamente proibida a utilização de bujão de gás nas unidades autônomas.

Art. 37 — Os moradores deverão comunicar ao Zelador com antecedência mínima de 1 (um) dia, salvo para reparos de emergência, sobre eventuais consertos, reformas ou pinturas, para agendamento da utilização do elevador e para controle de entrada e saída de pessoas.

Art. 38 — Os condôminos deverão informar (ou atualizar os dados) ao Síndico sobre alienação, locação, cessão ou mudança de ocupantes a qualquer título, informando os nomes dos mesmos, RGs ou CPFs e telefones e email para contato, a fim de que possa haver um controle efetivo de entradas e saídas, com exata identificação das pessoas que transitam pelo prédio, visando a evitar visitas indesejadas, arrombamentos, assaltos e outros inconvenientes.

CAPÍTULO VII – DAS ALTERAÇÕES E REFORMAS NO EDIFÍCIO

"Art. 1.336. São deveres do condômino:

(...)

II - não realizar obras que comprometam a segurança da edificação;

III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas;"

Art. 39 — É proibido alterar a fachada, a forma e a destinação do edifício ou de unidade privativa, as áreas de uso comum, bem como decorar paredes ou esquadrias externas, portas dos apartamentos, corredores, escadas, etc., ou pintá-las em cores ou tonalidades diferentes das originais, ou ainda instalar aparelhos de ar condicionado fora dos lugares pré-determinados pelo projeto inicial, salvo se autorizado pela unanimidade dos condôminos, em Assembléia Geral. É proibida a instalação de qualquer tipo de antena nas paredes externas

do edifício, janelas ou sacadas, ou estender fiação pelo lado externo das unidades.

Art. 40 — Fica expressamente proibido o envidraçamento das sacadas em padrões diversos daquele aprovado em assembleia do condomínio.

Art. 41 — É vedado modificar o layout original e/ou as disposições das paredes internas e/ou divisões de sua unidade habitacional, bem como qualquer instalação que importe em sobrecarga ou alteração da estrutura de edifício, sem a prévia anuência por escrito da Construtora, visando a evitar riscos à segurança do prédio e de seus moradores.

Art. 42 — É proibido sobrecarregar a estrutura e a laje do edifício, ou ainda as instalações elétricas e hidráulicas, telefônicas, de intercomunicação e sinal de televisão de sua unidade autônoma, com o uso indevido de equipamentos não dimensionados em projeto, de maneira que possam comprometer a segurança ou o perfeito funcionamento das coisas, utilidades ou serviços comuns.

Art. 43 — Não é permitido o uso de capachos (exceto os padronizados fornecidos pelo Condomínio), folhagens e objetos de decoração, pendurar quadros, adornos, etc., nos hall dos apartamentos.

Parágrafo único — Na forma do que dispõe o art. 15 deste Regimento Interno fica estabelecido exceção a regra facultando a colocação nas portas das unidades autônomas de enfeites.

Art. 44 — É proibida a colocação ou instalação nas janelas e nas paredes externas do prédio de objetos que possam prejudicar a iluminação ou ventilação dos apartamentos vizinhos, ou qualquer artefato que não esteja no projeto original de engenharia do edifício.

Art. 45 — Para venda ou locação de apartamento, é proibida a afixação de faixas, cartazes ou similares, com anúncios no lado exterior das janelas e sacadas, sendo permitida apenas na parte interna dos vidros da respectiva unidade autônoma.

Art. 46 — O disposto no artigo anterior fica valendo também para manifestações eleitorais, independentemente de partido ou candidato, desportivas, religiosas, etc.

Parágrafo Único — Não é permitida a colocação de nenhum tipo de material de propaganda nos elevadores ou qualquer parte do Condomínio, salvo se autorizado pelo Síndico.

Art. 47 — É facultada à Construtora a colocação, em caráter definitivo e em local por ela escolhido e aceito pelo Síndico, de um marco, placa alusiva ao empreendimento e à sua construção, ou sua marca, nas dimensões e cores que lhe interessem.

[assinatura]

Art. 48 — Qualquer modificação estrutural a ser feita em apartamento observará a legislação municipal e deverá ser previamente comunicada, por escrito, ao Síndico e à Construtora, com cópia do respectivo projeto.

Art. 49 — O proprietário da unidade em reforma, seus funcionários ou prestadores de serviços, deverão observar os horários para a realização das obras que importem em ruído. O ingresso de material de construção, montagem de móveis ou gesso, obedecerá às mesmas regras relativas à mudança.

CAPÍTULO VIII - DAS MUDANÇAS

Art. 50 — As mudanças para dentro e para fora do edifício, somente serão permitidas no período das 8 às 20 horas, de segunda-feira à sexta-feira. Nos sábados é permitido no período das 8 às 12 horas, sendo vedadas aos domingos e feriados e fora dos horários acima (art. 6º deste Regimento Interno).

Parágrafo único — As mudanças também devem ser agendadas com o zelador com antecedência mínima de 01 (um) dia útil, para serem providenciadas as adequações necessárias para tal (instalação de capa de proteção no elevador, vistoria, etc.).

Art. 51 — A mudança só poderá iniciar-se com a presença de um funcionário do Condomínio, mediante o prévio preenchimento e assinatura de um "Termo de Responsabilidade". É permitida somente uma mudança por dia por bloco, ou seja, no máximo duas por dia, sendo uma em cada bloco. Havendo mais de uma solicitação de reserva para o para o mesmo período, a preferência deverá ser do primeiro requisitante.

Art. 52 — O funcionário que acompanhar o serviço deverá comunicar por escrito e de imediato qualquer dano que ocorrer no edifício ao condômino responsável pela mudança e ao Síndico, para que seja providenciado o ressarcimento dos prejuízos.

Art. 53 — Não é permitido o transporte de carga pelo elevador que possa afetar seu funcionamento, quer por peso excessivo ou por dimensões que possam danificá-lo.

Art. 54 — Antes de iniciado o serviço, o funcionário dará ciência das disposições deste Regulamento ao responsável pela mudança, bem como de outras informações básicas, cabendo a este assinar o Termo de Responsabilidade respectivo.

Art. 55 — O funcionário, antes do início da mudança, acompanhará o responsável por todas as áreas pelas quais aquela irá transitar, para o levantamento do estado de conservação; ao final, o funcionário cumprirá o mesmo ritual para a baixa do Termo de Responsabilidade, devendo fazer constar no mesmo as observações pertinentes. Caso o final da mudança ocorrer após o término do horário do funcionário, será feita vistoria no primeiro horário do dia seguinte.

Art. 56 — O Condomínio não assume qualquer responsabilidade resultante de eventuais danos, acidentes ou roubos dos objetos pessoais do condômino que estiver de mudança.

Art. 57 — Os demais proprietários ou moradores que tenham sofrido qualquer dano ou prejuízo ocasionado por mudanças deverão apresentar de imediato suas reclamações ao Síndico ou, em sua falta, ao Zelador, solicitando-lhe que constate o dano e avalie o prejuízo.

Art. 58 — Terminado o horário da mudança, sem que tenha sido concluído o serviço, esta poderá prosseguir somente no turno seguinte e obedecendo ao art. 50 deste Regimento Interno.

Art. 59 — As multas aplicadas por infração a este Capítulo, bem como os danos causados ao edifício serão sempre de responsabilidade do proprietário da respectiva unidade e serão cobradas juntamente com a taxa de Condomínio.

CAPÍTULO IX – DAS UNIDADES AUTÔNOMAS - APARTAMENTOS E GARAGENS

Art. 60 — Em qualquer tipo de limpeza no interior apartamento – especialmente de janelas e vidros da sacada, o condômino deve ter especial cuidado de modo a evitar que sujeira e/ou água caiam ou escorram sobre as aberturas das unidades abaixo ou as áreas comuns, e com a segurança de quem executar o serviço.

Art. 61 — Somente é permitida a utilização de fogões a gás ou elétricos, sendo expressamente proibida a condução ao interior do edifício de botijão de gás (independentemente do tamanho), sob pena de multa.

Art. 62 — Os defeitos no interior dos apartamentos (vazamento e infiltrações de água, interfone, etc.), que prejudiquem ou resultem em danos para o Condomínio ou de outro condômino, deverão ser reparados imediatamente. Se este assim não proceder, tal será feito pelo Condomínio, que lhe debitará as despesas, acrescidas de 30% a título de multa.

Art. 63 — Se os defeitos exemplificados no artigo anterior for oriundo de vício de construção o proprietário deverá comunicar à Construtora de imediato para as providências necessárias para sanar o problema.

Art. 64 — As garagens existentes no interior do edifício destinam-se exclusivamente à guarda de veículos, motos, reboque licenciado, sempre de propriedade ou de locação por morador do edifício. O depósito de quaisquer outros bens é vedado, pois **"(...) apesar da vaga ser uma propriedade exclusiva, o direito de propriedade dos condôminos encontra seus limites quando a destinação das partes comuns ou exclusivas é desvirtuada"** (JUNQUEIRA, André Luiz. *Conflitos em garagens de condomínios*. Jus Navigandi, Teresina, ano 14, n. 2197, 7 jul. 2009).

Art. 65 — É expressamente proibida a permanência de crianças ou animais na garagem.

Art. 66 — Qualquer dano causado por um veículo a outro será de inteira responsabilidade do proprietário do veículo causador do dano, devendo o mesmo ressarcir o prejuízo causado na melhor forma acordada entre os interessados, não cabendo ao condomínio responsabilidade de qualquer espécie.

Art. 67 — Cada condômino usará somente a garagem que lhe foi atribuída em escritura pública, não podendo utilizar nem mesmo temporariamente os espaços pertencentes a outros moradores (a não ser com autorização expressa destes), áreas destinadas manobras de veículos, muito menos estacionar em frente a extintores, caixas de luz, depósito de gás e outras áreas de uso comum.

Art. 68 — É expressamente proibido estacionar nas vagas de garagem destinadas aos portadores de necessidades especiais por quem não for detentor de deficiência.

Art. 69 — O direito de uso das garagens não pode ser objeto de cessão, nem as mesmas ocupadas por locação ou empréstimo, ou a qualquer outro título, a pessoas não residentes no Condomínio.

Art. 70 — É expressamente proibida a utilização da garagem para fazer reparos, a não ser em casos de emergência em que o carro não possa deslocar-se por seus próprios meios.

Art. 71 — Os usuários das garagens devem zelar por mantê-las limpas, facilitando o serviço pelos responsáveis pela limpeza. As manchas de óleo provocadas pelo veículo estacionado devem ser obrigatoriamente removidas pelo proprietário da garagem.

Art. 72 — É proibida a lavagem de carros no estacionamento e na garagem, assim como a experimentação de motores, buzinas, aparelhos de rádio ou de som.

Art. 73 — É proibida a utilização da buzina ou de qualquer outro dispositivo sonoro para solicitação aos porteiros de acionamento do portão. Quando o condômino não estiver de posse do seu controle, deverá solicitar pessoalmente ao porteiro a abertura ou o fechamento do portão.

Art. 74 — Ao entrar e ao sair pelas garagens, o condutor do veículo só deve se afastar do local após comprovar que o portão da garagem esteja completamente fechado.

Art. 75 — Não é permitida a guarda, dentro do box, de veículo que, pelo seu tamanho, ultrapasse a faixa divisória ou impeça o livre acesso de outros veículos.

Art. 76 — Os veículos de visitantes poderão permanecer no box relativo ao apartamento do condômino a quem estes vierem visitar.

Art. 77 — O Condomínio não se responsabilizará por dano, sinistro, furtos ou roubos que possam ocorrer em relação a veículo, bicicleta, pessoa, animal ou a objetos que estejam nas garagens, salvo situações previstas na cobertura da apólice do seguro obrigatório do Condomínio. Também não se responsabilizará quanto a veículos de visitantes, mas tomará as medidas necessárias à apuração dos fatos.

Art. 78 — Não é permitido estacionar motos ou bicicletas em áreas comuns do edifício, especialmente nos pisos de garagens, fora do box pertencente ao condômino.

Art. 79 — As bicicletas devem ser mantidas no bicicletário acorrentadas. O Condomínio não se responsabilizará por furtos de bicicletas, muito menos se estiverem em áreas comuns, mas, havendo viabilidade técnica e financeira, instalará câmara de segurança no bicicletário.

Art. 80 — A velocidade de trânsito de veículos dentro do Condomínio é de no máximo 10 (dez) Km/h.

Art. 81 — A instalação de armários nas garagens para guarda de objetos pessoais dos condôminos poderá ser autorizada por metade mais um de todos os condôminos, se houver viabilidade técnica, em Assembléia Geral (AG) convocada especificamente para tal fim, apenas nos padrões minuciosamente especificados pela AG, e desde que não cause transtorno aos vizinhos. Enquanto não for aprovada a instalação de armários e/ou adotado um padrão pelo Condomínio, é vedada a guarda de qualquer objeto ou entulho.

CAPÍTULO X – DOS LOCATÁRIOS

Art. 82 — Nos contratos de locação, caberá aos proprietários fazer constar neles a obrigação dos locatários, seus dependentes, empregados, visitantes, etc., de respeitarem o presente Regulamento e a Convenção, sob pena de despejo e demais penalidades.

Art. 83 — Nenhum condômino, locatário ou cessionário a qualquer título de uma unidade habitacional poderá alegar a ignorância deste instrumento ou da Convenção para se eximir do seu cumprimento.

Art. 84 — O locatário ou qualquer pessoa que estiver ocupando o imóvel e venha a desrespeitar as normas condominiais será considerado condômino antissocial, punível na forma da legislação em vigor, ensejando também o pedido de desocupação da respectiva unidade.

Art. 85 — O desconhecimento das normas condominiais não isenta o condômino locador da aplicação de nenhuma das penalidades aqui especificadas, ou lhe concederá qualquer forma de atenuante ou isenção.

Art. 86 — Todas as infrações cometidas pelo inquilino serão de responsabilidade do condômino proprietário, que poderá exercer o direito de regresso contra aquele, se assim o entender.

Art. 87 — Em caso de locação, o condômino proprietário, que responde diretamente por todos os débitos oriundos da unidade de sua propriedade, tem a obrigação de verificar a pontualidade dos pagamentos das taxas condominiais e outros eventuais débitos, caso dos mesmos tenha incumbido o inquilino, e também de informar a data de ingresso e de saída deste ao Síndico e à Administradora do Condomínio.

CAPÍTULO XI – DOS ANIMAIS

Art. 88 — É proibido manter no Condomínio, ainda que exclusivamente nas áreas privativas, qualquer animal não domesticado ou que, em razão de suas características (porte, raça, comportamento, etc.), possa colocar em risco os condôminos, perturbar o sossego ou prejudicar a salubridade.

Art. 89 — Somente poderão ser mantidos no edifício animais de estimação de pequeno e médio porte, domesticados, vacinados, permitidos por lei, e desde que não possam causar riscos ou transtornos aos demais moradores.

§ 1º — Os animais poderão ser transportados com o uso de guia, coleira ou carrinho pelo hall de entrada, desde que o condômino se responsabilize pelo comportamento de seu animal, seja referente a higiene do animal ou ameaça a outros moradores ou animais. Os animais que não forem transportados no colo e que possam oferecer risco, deverão utilizar focinheira quando transitarem pelas áreas de uso comum.

§ 2º — É proibido manter ou deixar circular animais domésticos nas áreas de uso comum do condomínio (áreas de lazer); exceto nas garagens, quando estiverem em trânsito.

§ 3º — O atestado de vacinação dos animais deverá ser apresentado ao Síndico quando solicitado, e estar rigorosamente em dia, fornecido por veterinário ou clínica registrada no Conselho Regional Veterinário.

Art. 90 — Gaiolas não poderão ser penduradas nas janelas, nas sacadas ou qualquer outra parte externa da fachada do edifício, exceto no interior das sacadas, desde que não ofereça risco aos demais condôminos (risco de queda).

Art. 91 — No deslocamento de animais entre sua unidade individual e o exterior do Condomínio sujeitará o proprietário responsável por qualquer transtorno e pela limpeza de eventual sujeira que o animal deixe no trajeto.

Art. 92 — Animais porventura trazidos por visitante serão de responsabilidade do condômino que estiver sendo visitado, e só é permitida a entrada de animais de pequeno ou médio porte, obedecidos os demais artigos deste capítulo.

Art. 93 — O condômino da unidade que mantenha animal ou autorize visitante a trazê-lo, responde administrativa, civil e criminalmente (conforme for cabível) por danos causados pelo animal, caso venha a atacar qualquer pessoa (condômino, empregado, etc.), ou causar qualquer prejuízo ao Condomínio, independentemente de multa a ser aplicada pelo Síndico.

Art. 94 — A permanência de animais domésticos fica restrita às unidades autônomas, desde que não perturbem a tranquilidade, higiene e segurança de qualquer dos moradores. O proprietário do animal responde pelos ruídos que o animal emitir e eventuais danos que causar aos outros moradores, funcionários, entregadores, prestadores de serviços ou transeuntes.

Art. 95 — É proibida a permanência no Condomínio de qualquer animal que possa colocar em risco as pessoas citadas no artigo anterior, independente de forma, porte, raça, espécie ou criação.

Art. 96 — Para usar o elevador, tem preferência o morador que não estiver transportando qualquer animal. Quem estiver transportando só poderá ingressar no elevador com a concordância daquele que já estiver no seu interior.

Art. 97 — Ao levar o animal para satisfazer suas necessidades na parte externa do Condomínio, o condômino deverá obrigatoriamente levar embalagem adequada para "recolher" seus dejetos e depositá-los nos contentores destinados ao lixo orgânico.

Parágrafo Único — Os moradores devem evitar que o animal satisfaça suas necessidades nas calçadas em frente ao Condomínio para evitar mau cheiro.

CAPÍTULO XII – DAS CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS

Art. 98 — O condômino é obrigado a contribuir para com o Condomínio com a sua quota-condominal, não podendo alegar o não recebimento de boletos de cobrança ou qualquer outro motivo para deixar de efetuar o seu pagamento pontualmente.

Art. 99 — A data de vencimento da taxa condominial é sempre o dia 05 (cinco) do mês em que ocorrerem as obrigações do Condomínio.

Art. 100 — O consumo de gás e de água é apurado individualmente para cada unidade, sendo aferido através de medidores próprios, e cobrado juntamente com a cota condominial do mês subsequente à utilização.

Art. 101 — O condômino que não pagar sua contribuição no prazo estabelecido neste Regulamento fica sujeito ao pagamento da multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o débito, mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, além da correção monetária pelo INPC quando o atraso for igual ou superior a 3 (três) meses, ou, na falta deste, outro índice oficial divulgado pelo Governo Federal, a ser escolhido pelo Conselho.

Art. 102 — Decorridos 03 (três) meses consecutivos em que um condômino esteja em débito com as taxas condominiais deverá o Síndico ou quem o estiver substituindo, ingressar com a competente ação judicial, para compellir o devedor a efetuar o pagamento.

Parágrafo Único — Além da cobrança judicial, o inadimplente estará sujeito a inclusão de seu nome no SPC/SERASA e poderá ter sua dívida condominial protestada em cartório.

Art. 103 — Convencionam todos os condôminos que a inadimplência por prazo superior a 30 (trinta) dias inviabiliza a reserva dos salões de festas e áreas de lazer.

Art. 104 — O condômino da unidade que estiver inadimplente com as taxas condominiais não poderá votar em Assembléia ou ser votado, não podendo, ainda, participar da Administração do Condomínio, quer de forma direta ou indireta.

Art. 105 — O integrante de unidade que estiver em débito com o Condomínio não poderá concorrer para o cargo de Síndico ou Conselheiro.

Art. 106 — A inadimplência, pelo Síndico ou Conselheiro, das taxas condominiais ou outro eventual débito, por 3 (três) meses, sujeita-o à destituição pela maioria dos presentes na Assembléia Geral.

CAPÍTULO XIII – DOS FUNCIONÁRIOS E DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 107 — Os funcionários, sem contrariarem a Convenção e este Regimento Interno, dentro de sua competência, podem tomar todas as providências cabíveis para solução dos problemas que se apresentarem exigindo soluções urgentes, devendo, em seguida, anotar tudo no livro próprio e informando ao Síndico.

Art. 108 — As reclamações, pedidos de providências, críticas e/ou sugestões que forem recebidas pelos funcionários deverão ser anotadas no Livro de Ocorrências mantido na portaria (com a identificação do condômino, apartamento e data) e comunicadas ao Síndico.

Art. 109 — Os porteiros e o Zelador ficam autorizados a receber correspondências e/ou encomendas registradas e/ou com aviso de recebimento (AR).

Parágrafo único. As correspondências e encomendas referidas no caput serão retiradas pelo destinatário na portaria, mediante protocolo.

Art. 110 — Os ocupantes e moradores das unidades autônomas não poderão utilizar os funcionários do Condomínio para fins particulares, a não ser em caso de urgência ou perigo iminente, sob pena de demissão do funcionário e de advertência ao condômino infrator, que se transformará em multa na hipótese de reincidência.

Parágrafo Único — A administração da equipe de funcionários do Condomínio cabe exclusivamente ao Síndico, devendo a ele ser dirigida toda e qualquer reclamação.

Art. 111 — A equipe de funcionários do Condomínio deverá, sempre que estiver nas dependências do condomínio e no horário de expediente, usar uniforme padrão disponibilizado pelo Condomínio.

Parágrafo Único — É de responsabilidade dos funcionários do condomínio zelar pelos seus uniformes.

Art. 112 — Não é atribuição dos porteiros o procedimento de abertura dos portões de acesso às garagens para moradores que não portarem o controle remoto.

Art. 113 — Ao Zelador, na qualidade de preposto do Síndico, incumbe fiscalizar o fiel cumprimento deste Regimento Interno e da Convenção, devendo promover a sua divulgação e participar das ações preventivas e saneadoras de eventuais problemas.

CAPÍTULO XIV – DAS ÁREAS PRIVATIVAS E DE SEUS PADRÕES

Art. 114 — Nenhum condômino poderá alterar a sua área privativa de forma que desvirtue o projeto original, ou mude a estética externa, devendo ser observada a harmonia necessária com as demais unidades do edifício.

Art. 115 — A área de serviço de cada unidade deverá manter um padrão de segurança no que diz respeito a ventilação mínima exigida e necessária para a funcionamento adequado do sistema de aquecimento/resfriamento.

Art. 116 — É permitida somente a colocação de aparelhos de ar-condicionado do tipo "split" e apenas nos locais previstos no projeto original, não podendo ficar visíveis da rua.

CAPÍTULO XV – DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO

Art. 117 — O Síndico, mediante prévia aprovação pela Assembleia Geral, deverá contratar, como Auxiliar de Administração, uma empresa especializada e tradicional administradora de condomínios, para que faça as tarefas de praxe dos

8.

departamentos fiscal, pessoal e contábil – recolhimentos de contribuições previdenciárias e tributos próprios ou retidos, pagamento de DARFs, emissão de declarações fiscais, recibos, folha de pagamento, rescisão do contrato de trabalho de funcionário, boletos para pagamento bancário, extratos mensais de receitas e despesas, balanços e todas as demais atividades correlatas.

Art. 118 — O Síndico, com a permanente colaboração do Conselho Fiscal/Consultivo, deverá zelar pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas pela Administradora do Condomínio, inclusive rescindindo o respectivo contrato, especialmente se esta não entregar regularmente os balancetes mensais, boletos de cobrança, não pagar os encargos devidos, deixar incidir multa por atraso, bem assim por omissão, erros na escrituração contábil, descumprimento de obrigações fiscais, etc.

Art. 119 — A mudança da empresa deverá ser precedida de reunião com os Conselheiros, para debate das respectivas razões, e deve ser logo informada aos condôminos.

CAPÍTULO XVI – DO CONDÔMINO OU INQUILINO ANTISSOCIAL

Art. 120 — Considera-se como antissocial qualquer condômino ou possuidor que, por atos seus ou de quem reside consigo, gera incompatibilidade de convivência com os demais moradores, ou reiteradamente não atende às normas da Convenção de Condomínio, do presente Regulamento Interno, da legislação afim, às deliberações da Assembléia Geral ou determinações do Síndico em casos de urgência e na busca da segurança ou do sossego coletivo.

Art. 121 — O condômino ou possuidor declarado antissocial poderá sofrer suspensão, por até 02 (dois) anos, do exercício do direito de votar e ser votado, e de usar a palavra em Assembléia Geral, salvo para defesa de acusações contra sua pessoa ou quem com ele reside, bem como do uso das áreas comuns (piscina, salão de festas, quiosques, fitness, lounge externo e etc.), além da multa prevista no parágrafo único do art. 1.337 do Código Civil.

"Art. 1.337. [...] Parágrafo único. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento anti-social, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da assembleia".

Art. 122 — O condômino será declarado como antissocial por deliberação de Assembléia Geral Extraordinária, especialmente convocada para votar a matéria, observado o art. 1.337 do Código Civil.

"Art. 1.337. O condômino, ou possuidor, que não cumpre reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de três quartos dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até ao quádruplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais,



conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem."

Arquivo de Títulos e Documentos
1º Ofício de Registro de Imóveis
Anexo ao Documento Arquivado

CAPÍTULO XVII – DO TRAVAMENTO DE PORTAS / PORTÕES E ELEVADORES

Art. 123 — É dever de cada condômino, em prol da segurança de todos, manter portas e portões sempre fechados, evitando assim o acesso de desconhecidos ao interior do edifício.

Parágrafo Único — Ao entrar ou sair do edifício através dos portões das garagens, deverá o morador aguardar o fechamento completo do mesmo, antes de afastar-se do local.

Art. 124 — É proibido o travamento da porta do elevador em qualquer andar, sob qualquer pretexto, exceto durante mudança e/ou instalação de móveis, dentro do horário permitido e com a comunicação prévia ao Zelador.

CAPÍTULO XVIII – DAS ÁREAS DE LAZER

Art. 125 — O "Complexo de Lazer", compreende diversas áreas, de acordo com características diferenciadas de finalidade e uso:

Somente poderão usufruir destas partes os visitantes e convidados acompanhados dos moradores. É EXPRESSAMENTE PROIBIDO CHAVEAR POR DENTRO QUALQUER SALA, pois são áreas de uso comum, a fim de garantir a decência e a moralidade no Condomínio.

a). Salão de Festas: ambiente que compreende sala equipada com mesas, cadeiras e poltronas, TV e ar condicionado. Integram também esta área uma cozinha gourmet (equipada e completa com copos, pratos, talheres e etc.) e banheiros. (limitada a utilização de 24 pessoas);

b). Quiosque A: ambiente que compreende sala equipada com mesas (interna e externa), cadeiras e bancos, e churrasqueira. Integram também esta área uma cozinha gourmet (equipada e completa com copos, pratos, talheres e etc.) (limitada a utilização de 12 pessoas).

c). Quiosque B: ambiente que compreende sala equipada com mesas (interna e externa), cadeiras e bancos. Integram também esta área uma cozinha gourmet (equipada e completa com copos, pratos, talheres e etc.) (limitada a utilização de 12 pessoas).

d). Piscina e áreas adjacentes lounge: ambiente que compreende a piscina, chuveiro externo, banheiros, gazebos, objetos de decoração, mesas, cadeiras e

espreguiçadeiras. (limitada a utilização da área a 6 convidados por apartamento).

e). Áreas de Jardins: área externa equipada com bancos. (não foi estipulado um número máximo de convidados, mas a utilização deve ser limitada ao bom senso, sempre respeitados os limites de segurança).

f). Sala de Ginástica: academia equipada com esteira, bicicleta ergométrica elíptico, halteres, pesos, step, bola, TV, ar condicionado, etc. (exclusivo moradores).

Art. 126 — O acesso de menores de 18 anos aos ambientes indicados nas alíneas "a", "b" e "c" do art. 125 deste Regimento Interno somente será permitido sob a supervisão de um adulto responsável, sendo expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas pelos menores.

Art. 127 — É proibida a utilização dos ambientes indicados nas alíneas "a", "b" e "c" do art. 125 deste Regimento Interno para atividades religiosas, político-partidárias, profissionais, mercantis e jogos considerados proibidos pela legislação vigente, bem como ensaios artísticos e de cunho musical.

Art. 128 — A reserva dos ambientes indicados nas alíneas "a", "b" e "c" do art. 125 deste Regimento Interno está condicionada à prévia assinatura, por parte do condômino representante da unidade de um Termo de Responsabilidade, contendo um inventário dos equipamentos móveis e utensílios, no qual ficará expressamente consignado haver recebido os mesmos em perfeitas condições, assumindo integralmente o ônus por quaisquer danos que venha a causar, inclusive por familiares, convidados, pessoal contratado e serviços.

§ 1º — A reserva do ambiente indicado na alínea "a" do art. 125 deste Regimento Interno somente poderá ser efetuada por proprietário morador ou inquilino anual, sendo expressamente vedada aos locatários por temporada.

§ 2º — Só é permitido 1 (um) evento por dia em cada ambiente, em razão da necessidade de limpeza pela pessoa contratada pelo Condomínio. Deferido o pedido e observados os trâmites, a utilização do salão de festas passa a ser exclusiva do morador requerente, no período previamente acertado.

§ 3º — Havendo mais de uma solicitação de reserva para o mesmo dia, poderá ser registrado o interesse em fila de espera, para a hipótese de ocorrer desistência daquele que tinha o direito.

Art. 129 — O valor da taxa para utilização dos ambientes indicados nas alíneas "a", "b" e "c" do art. 125 deste Regimento Interno deverá ser fixado em Assembléia Geral, cobrado juntamente com a primeira mensalidade subsequente da taxa condominial, para custear as despesas com eletricidade e gás. Além da taxa de limpeza do ambiente que deverá ser quitada antecipadamente, sem tal pagamento, o Zelador não poderá entregar as chaves do espaço ao condômino interessado.

§ 1º — A limpeza dos ambientes indicados nas alíneas “a”, “b” e “c” do art. 125 deste Regimento Interno é atribuição de faxineiras terceirizadas escaladas pelo Condomínio, para evitar atritos e reclamações sobre a qualidade da limpeza realizada pelo usuário anterior.

§ 2º — Antes da devolução das chaves, o responsável deverá fazer uma pré-limpeza, retirando todos os restos de alimentos, bebidas e garrafas ou latas, depositando-os na lixeira, devidamente acondicionados, evitando assim o mau cheiro e proliferação de formigas, baratas e outros insetos.

Art. 130 — Havendo desistência da utilização do ambiente indicado na alínea “a” do art. 125 deste Regimento Interno, esta deverá ser comunicada com no mínimo 2 (dois) dias de antecedência ao Condomínio, sob pena de pagar 50% da taxa mesmo sem o uso e para os ambientes das alíneas “b” e “c” do art. 125 deste Regimento Interno a comunicação ao Condomínio deverá ocorrer com no mínimo 2 (dois) dias de antecedência.

Parágrafo Único — O mesmo condômino só poderá efetuar nova reserva, em caso de desrespeito ao prazo estipulado no caput, em outro ambiente, após ultrapassada a data da reserva anterior.

Art. 131 — As chaves dos ambientes indicados nas alíneas “a” e “b” e “c” do art. 125 deste Regimento Interno deverão ser devolvidas até no máximo às 10h (dez horas) da manhã subsequente ao evento realizado, ficando o Zelador e/ou o funcionário responsável pela limpeza encarregado de efetuar a inspeção do local a fim de apurar eventuais danos ou extravios.

§ 1º — Caso haja o uso de alguma área comum na sexta a noite, não será permitida a sua locação no sábado para o almoço, e vice-versa, pois não há tempo hábil para a limpeza do espaço. Será dada a preferência ao condômino que reservar o espaço primeiro.

Parágrafo único. É facultado ao condômino responsável, ou pessoa por ele indicada, acompanhar a inspeção. O condômino que não acompanhar a inspeção fica automaticamente de acordo com o ressarcimento dos prejuízos apurados.

Art. 132 — A avaliação de eventuais prejuízos e/ou danos causados às instalações, aos equipamentos, às louças e às peças constantes do interior dos ambientes indicados nas alíneas “a”, “b” e “c” do art. 125 deste Regimento Interno, para efeito de ressarcimento por parte do requisitante, deve ser feita através da coleta de preços junto a empresas especializadas para execução dos serviços de reparo ou reposição das instalações danificadas, cabendo recurso ao Conselho Fiscal/Consultivo, desde que já efetuado o pagamento do valor.

Art. 133 — A cobrança do ressarcimento por danos ocorridos será efetuada juntamente com a taxa condominial.

Art. 134 — O requisitante assumirá, para todos os efeitos legais, a responsabilidade pela manutenção do respeito e das boas normas de conduta e convivência social no decorrer das atividades, comprometendo-se a reprimir

abusos e excessos e a afastar pessoas cuja presença seja considerada inconveniente.

Art. 135 — Os ambientes indicados nas alíneas "a", "b" e "c" do art. 125 deste Regimento Interno não poderão ser requisitados por um morador para ser utilizado por pessoa não residente no edifício.

Art. 136 — O requisitante dos ambientes indicados nas alíneas "a", "b" e "c" do art. 125 deste Regimento Interno deverá ser condômino ou inquilino morador e maior de 18 anos, devendo permanecer neste ambiente até o final de sua ocupação.

Art. 137 — As atividades musicais deverão ser moderadas, respeitando os limites estabelecidos pelo Código de Conduta do Município e as determinações contidas na Convenção Condominial e neste Regulamento Interno.

Art. 138 — É terminantemente proibido modificar qualquer instalação elétrica ou hidráulica, mesmo que temporariamente, sem a devida autorização do Síndico, incluindo as trocas de lâmpadas.

Art. 139 — Cabe ao Síndico a aplicação das sanções previstas neste Regimento Interno em caso de infração as normas nele estabelecidas, na Convenção ou em lei que trate do assunto.

Art. 140 — O requisitante deverá entregar na portaria a lista completa dos convidados de fora do Condomínio para as festas, visando a um melhor controle de entrada e saída de visitantes.

Art. 141 — Havendo mais de uma solicitação de reserva para os ambientes indicados nas alíneas "a", "b" e "c" do art. 125 deste Regimento Interno para o mesmo dia, a preferência cabe ao primeiro requisitante.

Art. 142 — Não é permitida a utilização de fogos de artifícios ou similares em qualquer área do Condomínio, em nenhuma época do ano.

Art. 143 — Para o uso dos ambientes indicados nas alíneas "a", "b" e "c" do art. 125 deste Regimento Interno nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, 1º de janeiro, Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, de todos os anos, terão preferência absoluta festas coletivas eventualmente organizadas pelo Condomínio.

Parágrafo único — Caso não seja agendada pelo Condomínio a utilização do salão até 30 dias de antecedência destas datas, abrir-se-á durante 5 (cinco) dias uma lista de interessados. No 6º (sexto) dia, será então realizado um sorteio com a presença dos inscritos.

Art. 144 — A participação em festas nos ambientes indicados nas alíneas "a", "b" e "c" do art. 125 deste Regimento Interno não dá aos convidados (exceto aos moradores) o direito a acesso e uso das demais dependências (piscinas, sala de ginástica e etc.).

Parágrafo único — O condômino deverá orientar seus convidados no sentido de não utilizarem as áreas externas do salão, assim como cuidar para que não haja aglomeração de pessoas na frente do edifício.

Art. 145 — A utilização dos ambientes indicados nas alíneas "a", "b" e "c" do art. 125 deste Regimento Interno não impede o acesso dos demais moradores às outras áreas comuns de lazer (piscina e áreas adjacentes lounge, sala de ginástica, etc.).

Art. 146 — A não observância deste Regulamento para os ambientes indicados nas alíneas "a", "b" e "c" do art. 125 deste Regimento Interno implica aos moradores as seguintes sanções, a critério do Síndico, ouvido o Conselho Fiscal/Consultivo:

- a) Advertência.
- b) Suspensão do direito de uso por 03 (três) a 12 (doze) meses.
- c) Multa no valor correspondente a 1 (uma) contribuição condominial, dobrando-se em caso de reincidência, por uso indevido e/ou negativa de reparo imediato dos danos materiais eventualmente causados.

Parágrafo Único — A recusa no pagamento, ou seu atraso por mais de trinta dias, a partir da data da notificação para o ressarcimento das despesas que o Condomínio fizer para reparação dos danos causados, acarretará o acréscimo da multa convencional de 30% (trinta por cento) do montante dessas despesas e a cobrança judicial do débito, além do pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, bem como, a perda do direito de reserva e utilização de qualquer dos ambientes até o efetivo adimplemento.

CAPITULO XIX – DO USO DO SALÃO DE FESTAS

Art. 147 — Somente aos moradores do Condomínio é permitida a reserva do salão de festas e apenas para promoção de atividades sociais, recreativas, festas, recepção e aniversários, desde que estejam em dia com o pagamento das taxas condominiais, conforme determina o art. 104 deste Regimento Interno.

Art. 148 — A reserva do salão deverá ser feita mediante solicitação expressa em livro próprio que estará à disposição dos condôminos na portaria, bem como, envio de email para a síndica no seguinte endereço eletrônico: laplagesidence@gmail.com.

Art. 149 — Não será permitido o uso do salão de festas para diferentes unidades no mesmo final de semana. O condômino que locar no sábado ou no domingo terá a reserva para o final de semana, e pagará um valor definido em assembleia.

Art. 150 — A capacidade máxima do salão de festas, num mesmo evento, é de 24 (vinte e quatro) pessoas.

Art. 151 — O utilização do salão de festas por menores de 18 (dezoito) anos somente será permitido sob a supervisão de um adulto responsável, sendo expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas pelos menores.

Art. 152 — Após às 22 horas, deverá permanecer com som num volume que não se escute do lado de fora, de forma que não perturbe o sossego dos moradores. Caso alguém reclame na portaria, esta irá avisar ao morador que estiver utilizando a sala para que cesse o barulho.

Art. 153 — Após a utilização do Salão de Festas, o condômino responsável deverá recolher o lixo, certificar-se de que os equipamentos, o ar condicionado e as luzes foram desligados e fechar as portas com chave.

CAPITULO XX – DO USO DOS QUIOSQUES

Art. 154 — Somente aos moradores do Condomínio é permitida a reserva dos quiosques A e B e apenas para promoção de atividades sociais, recreativas, festas, recepção e aniversários, desde que estejam em dia com o pagamento das taxas condominiais.

Parágrafo Único — Tratando-se de festa é facultado ao morador que solicitar a reserva do Salão de Festas, também reservar conjuntamente o espaço do quiosque B.

Art. 155 — A reserva dos quiosques deverá ser feita mediante solicitação expressa em livro próprio que estará à disposição dos condôminos na portaria, bem como, envio de email para a síndica no seguinte endereço eletrônico: laplageresidence@gmail.com.

Art. 156 — A capacidade máxima individual de cada quiosque é de 12 (doze) pessoas.

Art. 157 — O utilização do quiosque por menores de 18 (dezoito) anos somente será permitido sob a supervisão de um adulto responsável, sendo expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas pelos menores.

CAPÍTULO XXI - DO USO DAS PISCINAS E ÁREAS ADJACENTES

Art. 158 — A piscina destina-se ao uso exclusivo dos moradores e de até 6 (seis) convidados por apartamento.

Art. 159 — É proibida a frequência e/ou permanência no recinto da piscina de crianças menores de 12 (doze anos) desacompanhadas dos responsáveis.

Art. 160 — Diariamente, a piscina estará disponível para o uso das 8 às 22 horas (por se tratar de área externa, deverá ser respeitado o horário de silêncio), salvo nos horários em que estiverem sendo limpas ou tratadas. Das 22 horas às 8 horas, pode-se utilizar a piscina, desde que o barulho não perturbe o sossego dos moradores. Caso alguém reclame na portaria, esta irá avisar ao morador que estiver utilizando a área para que cesse o barulho e se retire do ambiente.

Art. 161 — Todos os moradores têm a responsabilidade de fiscalizar o uso da piscina, principalmente quanto à presença de crianças e pessoas não autorizadas.

Art. 162 — As luzes da piscina serão ligadas ao anoitecer, com o horário sendo ajustado de acordo com a época do ano, e desligadas logo após às 24 horas.

Art. 163 — É proibido:

- a). circular em trajes de banho pelas áreas comuns, principalmente escorrendo água pelo corpo, molhando os corredores, escadas, hall, e elevador;
- b). a utilização dos banheiros da área de lazer molhado;
- c). ingressar na piscina portando adornos ou quaisquer objetos que possam causar danos ou prejuízos materiais aos equipamentos ou aos banhistas;
- d). o uso de objetos de vidro nas dependências da piscina (copos, pratos, garrafas, etc.);
- e). fazer lanches dentro da piscina;
- f). banhar-se na piscina usando bronzeadores, cosméticos, absorventes, etc., salvo protetor solar não oleoso;
- g). utilizar a piscina estando com ferimentos e curativos;
- h). empurrar, agarrar, correr, dar "caldo", saltos perigosos, jogar bola ou qualquer ato que implique risco para os demais frequentadores;
- i). usar brinquedos na área da piscina que possam causar ferimentos aos usuários;
- j). usar grandes bóias do tipo câmara de ar, bichos, colchões plásticos e assemelhados, que atrapalhem a permanência dos demais banhistas;
- k). promover ou participar de correrias, gritos, algazarras, agressões e outras formas que prejudiquem o bem-estar, conforto e sossego dos usuários e moradores;
- l). retirar, arrancar ou jogar pedras e adornos, folhas e flores de vasos;
- m). jogar na piscina qualquer produto ou objeto degradador ou poluidor da água ou dos motores;
- n). transitar com animais no andar de "lazer";
- o). usar aparelhos de som ou televisão com volume exagerado ou com propagação;
- p). urinar dentro da piscina;
- q). promover festas de qualquer natureza ao redor da piscina;
- r). a utilização de bolas; e,
- s). a colocação de cadeiras dentro da água, exceto na "prainha".
- t). adentrar nas áreas comuns com areia de praia, ficando a disposição de todos os condôminos a ducha na entrada do prédio para a sua remoção.

Art. 164 — É obrigatório o banho de chuveiro antes de entrar na piscina, tantas vezes quantas se fizer necessário.

Parágrafo Único — Somente poderão adentrar na piscina aqueles que estiverem vestindo trajes convencionais de banho, sendo proibido expressamente o uso de trajes inapropriados.

Art. 165 — O Condomínio não se responsabiliza por acidentes, afogamentos ou qualquer outro dano físico que ocorrer com o condômino ou hóspede, na área da piscina.

Art. 166 — Os móveis e utensílios das piscinas (cadeiras, mesas etc.) não poderão ser retirados, nem utilizados para fins diversos daqueles a que se destinam.

Art. 167 — Não é permitido utilizar as cadeiras ou espreguiçadeiras como trampolim e nem reservá-las com roupas ou outros pertences quando o morador não estiver presente na área da piscina.

Art. 168 — Os usuários da piscina estão sujeitos ao cumprimento deste Regulamento, sendo que os abusos e infrações serão punidos de acordo com as sanções cabíveis.

Art. 169 — A infração a qualquer um dos artigos deste Capítulo implicará na proibição de utilizar a piscina pelo período de 60 (sessenta dias), sem prejuízo das demais sanções estabelecidas no presente Regimento Interno.

CAPÍTULO XXII – DO USO DAS ÁREAS DE JARDINS

Art. 170 — As áreas de jardins são de uso exclusivo dos moradores e convidados.

Art. 171 — As áreas ajardinadas do prédio compõem o visual arquitetônico e sua conservação deverá ser uma preocupação de todos os moradores.

§ 1º — Nos jardins do Condomínio é proibido plantar, arrancar, danificar plantas, colher flores, ou cortar galhos de árvores/arbustos sem a autorização do Síndico.

§ 2º — É proibido à circulação de animais na área de lazer e dos jardins e, portanto, o condômino responsável pelo animal que deixar seus dejetos ficará sujeito a aplicação de multa.

Art. 172 — É proibido o uso das áreas de jardins de modo que possa perturbar ou interferir no direito de outras pessoas de desfrutarem do mesmo, ou quando a sua utilização causar barulho nocivo ao sossego e ao repouso dos demais moradores ou vizinhos. Também é proibida a prática de jogos esportivos tais como futebol, frescobol, e etc..

8.

Art. 173 — O condômino que causar dano aos jardins fica obrigado a repará-los de acordo com o valor que for apurado pelo Síndico, sob pena de acréscimo de 30% (trinta por cento), cobrança judicial, custas processuais, honorários advocatícios, além de multa prevista na Convenção por comportamento antissocial.

Art. 174 — O Condomínio contratará um jardineiro para a conservação e a manutenção dos jardins do edifício.

CAPÍTULO XXIII – DO USO DA SALA DE GINÁSTICA

Art. 175 — A sala de ginástica, denominado espaço fitness, é de USO EXCLUSIVO DOS MORADORES.

Parágrafo único. É permitida a frequência de instrutor contratado durante os períodos que o morador ou o proprietário contratante estiver utilizando a academia.

Art. 176 — O condômino que utilizar a sala de ginástica ficará responsável pelos equipamentos, cabendo-lhe indenizar o Condomínio por eventuais danos que venham a ocorrer.

Parágrafo Único — Ao verificar qualquer anormalidade no equipamento, o usuário deverá comunicar imediatamente o fato à portaria ou ao zelador, sob pena de danos posteriormente constatados lhe virem a ser atribuídos, até que prove o contrário.

Art. 177 — Após às 22 horas, deverá permanecer com som num volume que não se escute do lado de fora, de forma que não perturbe o sossego dos moradores. Caso alguém reclame na portaria, esta irá avisar ao morador que estiver utilizando a sala para que cesse o barulho.

Art. 178 — A academia somente poderá ser utilizada por moradores maiores de 14 (quatorze) anos, salvo se estiverem acompanhados dos pais ou responsável. Menores de 12 (doze) anos estão proibidos.

Art. 179 — Na academia é obrigatória a utilização de traje apropriado e toalha própria.

Art. 180 — A higienização dos aparelhos e colchonetes da academia deverá ser feita somente com uma mistura preparada pelos funcionários da limpeza do Condomínio com água e sabão neutro, sendo que um borrifador ficará à disposição dos usuários para a utilização que se fizer necessária. (PROIBIDO UTILIZAR ÁLCOOL PARA LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS, conforme instruções passadas pela Construtora).

Art. 181 — A utilização das esteiras e da bicicleta ergométrica é limitada a 1 (uma) hora por condômino, salvo se não houver outro condômino interessado em utilizá-las.

Art. 182 — A utilização do aparelho da televisão na academia deverá observar as mesmas disposições relativas ao horário do silêncio, tendo preferência de escolha de programação de TV o morador que chegar primeiro.

Art. 183 — Não é permitido fazer refeições na área do *fitness*.

Art. 184 — Os móveis, utensílios e equipamentos da área do *fitness* não poderão ser retirados, nem utilizados para fins diversos daqueles a que se destinam.

Art. 185 — Após a utilização, o usuário deverá recolher seu lixo (copos plásticos, toalhas de papel, etc.) e, se ninguém mais permanecer na área do *fitness*, deverá desligar os equipamentos, o ar condicionado e as luzes e certificar-se de que a porta de acesso esteja fechada e travada.

Art. 186 — Algum(ns) equipamento(s), ou mesmo todo ambiente do *fitness*, poderá(ão) ser interditado(s) para manutenção ou por questões de segurança.

CAPÍTULO XXIV – DAS PENALIDADES

Art. 187 — Qualquer condômino que infringir este Regulamento Interno será passível das seguintes medidas, aplicadas pelo Síndico:

- I) Advertência por escrito;
- II) Multa.

§ 1º — Verificada a infração, o Síndico, se não a considerar grave, alertará verbalmente o morador da unidade sobre os dispositivos infringidos e de que a reincidência no mesmo artigo ou o desrespeito a qualquer outro, sujeitá-lo-á à aplicação das penalidades cabíveis.

§ 2º — A advertência por escrito, a pena pecuniária e/ou outras sanções serão aplicadas quando a infração for considerada grave ou praticada em reincidência, isto é, se cometida num prazo igual ou inferior a 12 (doze) meses da data do recebimento da notificação.

Art. 188 — O Síndico tem o prazo de 30 (trinta) dias da ocorrência do fato para notificar o infrator.

Art. 189 — O infrator poderá recorrer no prazo de 15 (quinze) dias ao Conselho Fiscal/Consultivo que, dependendo da situação, confirmará ou não as medidas adotadas pelo Síndico, ou convocará de pronto uma Assembléia Geral Extraordinária se entender que se aplica o art. 1.337 do Código Civil. Neste caso,

os custos de convocação da AGE serão por conta do infrator se a Assembléia confirmar as medidas adotadas pelo Síndico.

§ 1º — O Conselho Fiscal/Consultivo tem o prazo de 15 (quinze) dias contados da apresentação do recurso para julgá-lo.

§ 2º — Os custos de convocação do Conselho Fiscal/Consultivo terá o valor correspondente a 20% do salário mínimo.

Art. 190 — A multa pecuniária que não se enquadre no art. 1.337 do Código Civil será no valor correspondente a um salário mínimo vigente no país, e em dobro se aplicada em caso de reincidência.

Art. 191 — Quando a infração decorrer do uso da Piscina, Salão de Festas, Quiosques A e B ou Sala de Ginástica, o infrator, independente da multa pecuniária, ficará suspenso de utilizá-los desde a data da notificação até a decisão de eventual recurso e o efetivo pagamento da multa, quando for aplicada, observado o período mínimo de 60 (sessenta dias).

Art. 192 — A aplicação de penalidades pecuniárias não dispensa o infrator de abster-se da prática dos mesmos atos e, sendo o caso, de desfazer a obra, reforma ou instalação irregularmente erguida.

Art. 193 — O não pagamento da multa dentro de 90 (noventa) dias do vencimento ensejará a cobrança judicial do débito, acrescido de toda a despesa decorrente do procedimento.

Parágrafo Único - Se o Síndico não tomar a iniciativa da cobrança da multa, o Conselho Fiscal/Consultivo poderá fazê-lo em nome do Condomínio, sem prejuízo das medidas para a apuração da omissão do Síndico.

Art. 194 — As importâncias arrecadadas em forma de multa reverterão para o Fundo de Reserva do Condomínio.

CAPÍTULO XXV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 195 — Os moradores, os empregados destes, os hóspedes e os empregados do Condomínio são obrigados a cumprir o presente Regimento Interno, levando ao conhecimento do Síndico ou do Conselho Fiscal/Consultivo qualquer transgressão ao mesmo.

Art. 196 — O Conselho Fiscal/Consultivo e o Síndico deverão reunir-se pelo menos uma vez a cada 3 (três) meses, ou quando necessário, para analisarem e debaterem reclamações e sugestões a eles apresentadas, enviando dentro de 8 (oito) dias a todos os condôminos cópia da ata com decisões eventualmente adotadas e notícias sobre alterações, providências, obras, serviços, aquisições e outros temas de interesse geral.

Art. 197 — Cada proprietário ou locatário receberá uma cópia deste Regimento Interno e das futuras alterações, mediante entrega protocolada em livro próprio, e nenhum morador poderá invocar seu desconhecimento, devendo interessar-se em estar sempre a par de seu teor atualizado.

Art. 198 — Para todos os fins e sujeições legais ou convencionais, o Síndico, salvo se for profissional contratado, e os componentes do Conselho Fiscal/Consultivo, são condôminos em igualdade de condições com os demais, portanto sem quaisquer privilégios que não os previstos na Convenção ou concedidos pela Assembléia Geral, estando sujeitos às mesmas regras e penalidades.

Art. 199 — O presente Regulamento somente poderá ser aprovado e modificado pelo voto de metade mais um de todos os condôminos presentes, em Assembléia Geral convocada especialmente para tal finalidade.

Art. 200 — Em caso de mudança da Convenção, eventuais dispositivos daquela que venham a divergir do Regimento Interno, automaticamente prevalecerão sobre os deste, mesmo enquanto não alterado.

Art. 201 — Nas Assembléias será exigido o Livro de Presenças e a verificação do quorum antes da abertura da sessão e das votações, inclusive exame de possíveis instrumentos de mandato.

Art. 202 — Assim que possível, será colocado nos elevadores um quadro de avisos para comunicações do Síndico aos condôminos, bem como para comunicação entre estes.

Art. 203 — Por questões de segurança, os condôminos deverão manter junto ao Condomínio um cadastro contendo os dados necessários ao controle de entrada e saída de pessoas (inclusive empregados domésticos), de veículos, além de informarem os meios de comunicação disponíveis (email e telefones), inclusive de parentes ou amigos a quem o Síndico possa recorrer em situações de emergência.

Art. 204 — Os casos omissos neste Regulamento Interno, na Convenção ou na legislação afim serão resolvidos pelo Síndico, se de urgência, e em caso contrário, junto com o Conselho Fiscal/Consultivo ou por Assembléia Geral convocada para tal fim, se da competência desta.

Art. 205 — Qualquer reclamação, denúncia de atos irregulares, pedido de providências, críticas e/ou sugestões que forem recebidas pelos funcionários deverão ser encaminhadas ao Síndico com a identificação do condômino, número do apartamento e data da ocorrência e anotadas no livro próprio à disposição na portaria do edifício.

Parágrafo Único — O Síndico, caso seja um morador, por ter direito ao repouso e tranquilidade no seu lar, poderá estabelecer em Assembléia qual o melhor horário e meio de comunicação com ele, sendo que fora destes, A UTILIZAÇÃO DO INTERFONE E DO TELEFONE SÓ DEVERÁ OCORRER EM CASOS URGENTES.

Art. 206 — Para que possa ser observado o rigoroso cumprimento deste Regimento Interno, da Convenção e das leis afins, ou, ainda, para efeitos de ordem administrativa quando as circunstâncias o exigirem, como também para a verificação de vazamento de gás ou água, os moradores permitirão o acesso em suas unidades autônomas do Síndico ou de quem ele designar.

Art. 207 — O condômino que utilizar qualquer sala ficará responsável pelos móveis, equipamentos e controles remotos, cabendo-lhe indenizar o Condomínio por eventuais danos que venham a ocorrer.

Parágrafo Único — Ao verificar qualquer anormalidade nos equipamentos, ou se outro usuário vier a utilizar a sala após a sua saída, o usuário deverá comunicar imediatamente o fato à portaria ou ao Zelador, sob pena de danos posteriormente constatados lhe virem a ser atribuídos, até que prove o contrário.

Art. 208 — O presente Regimento Interno subordina-se à legislação vigente e à Convenção do Condomínio, da qual é complemento, e foi aprovado em Assembléia regularmente constituída, realizada em 29 de outubro de 2014, com o quorum regular exigido, consoante as assinaturas dos respectivos condôminos, apostas no Livro de Presenças em anexo.



LA PLAGE RESIDENCIAL BOUTIQUE

Célia Márcia Neckel

Síndica

Registro de Imóveis
1ª Ofício de Registro
Anexo ao Documento nº...